

JP.

TU DICTAMEN · AUTOEVALUADOR DE ACCESIBILIDAD

Dictamen C

Te aplica la Ley 11/2023 por productos

Fabricante, importador o distribuidor

Elaborado por: Javier Piedra — jpiedra.com

Fecha: Agosto de 2026

Este dictamen se ha generado a partir de tus respuestas en jpiedra.com/te-aplica-ley-11-2023. Es una evaluación orientativa, no asesoramiento jurídico: para decisiones con consecuencias legales, contrasta tu caso concreto.

Tu situación, sin rodeos

Fabricas, importas o distribuyes productos cubiertos por la Ley 11/2023: equipos con los que el usuario interactúa, máquinas de autoservicio, lectores de libro electrónico o terminales de pago. Para los productos que salen al mercado desde el **28 de junio de 2025**, los requisitos de accesibilidad del Título I ya aplican.

Aquí no hay exención por tamaño: la exención de microempresas de la ley es solo para servicios. En productos, obliga a todos los operadores de la cadena. Lo que cambia según tu papel es *qué* te toca hacer.

Qué te toca según tu papel en la cadena

Si eres fabricante (o vendes con tu marca): eres quien responde de que el producto cumpla los requisitos de accesibilidad de la ley. Eso incluye la evaluación de conformidad, la documentación técnica que la respalda y el marcado CE del producto antes de comercializarlo. La documentación no es un trámite de un día: describe el producto y cómo cumple cada requisito aplicable.

Si eres importador: solo puedes introducir en el mercado de la UE productos que ya cumplen. Antes de importar, verificas que el fabricante ha hecho su parte — evaluación, documentación, marcado — y añades tu identificación al producto. Si el producto no cumple y lo importas igual, el problema pasa a ser tuyo.

Si eres distribuidor: tu obligación es de diligencia. Antes de poner el producto en tu estantería — física u online — compruebas que lleva el marcado y la documentación que debe llevar. No redactas documentación técnica, pero tampoco puedes vender lo que manifiestamente no cumple.

El detalle que casi todos pasan por alto

Si tus productos **se compran en tu web**, esa web es un servicio de **comercio electrónico** — y el comercio electrónico es un servicio cubierto por la misma ley. Es decir: tienes dos frentes, el producto y la web donde se vende. El segundo es el que se inspecciona con abrir un navegador, y el que tus clientes sufren cada día.

Lo que te juegas

La Ley 11/2023 (art. 30) remite al régimen sancionador del RDL 1/2013:

Infracción	Cuantía
Leve	301 € – 30.000 €
Grave	30.001 € – 90.000 €
Muy grave	90.001 € – 1.000.000 €

Incumplir las exigencias de accesibilidad está tipificado como infracción **grave** (art. 81.3.b RDL 1/2013), con accesoria de hasta un año fuera de subvenciones públicas. A eso súmale el riesgo específico de producto: un producto que no puede comercializarse es inventario parado.

Y la cuenta silenciosa de la web: solo el 8 % de los compradores con necesidades de acceso avisa cuando algo falla — el resto se va sin decir nada (Click-Away Pound, Reino Unido, 2019). En España no hay estudio equivalente, pero tu checkout no lo sabe.

Tus primeros 30 días

Semana	Qué hacer
1	Haz inventario: qué productos cubiertos comercializas y cuál es tu papel exacto con cada uno (puede variar por línea de producto).
2	Reúne la documentación que ya tienes: declaraciones de conformidad de tus proveedores, marcados, fichas técnicas. Localiza los huecos.
3	Prueba tu propia web con teclado: catálogo, ficha de producto, checkout. Si vendes online, ese frente es tuyo al 100 %, seas fabricante o distribuidor.
4	Encarga la auditoría de la parte web y ordena el frente documental del producto con lo que hayas encontrado en la semana 2.

Cómo te ayudo yo

Lo mío es la parte digital: audito tu web contra WCAG 2.1 AA / UNE-EN 301 549 sobre muestra representativa, con plan de remediación priorizado y el documento de cumplimiento del art. 13.2 redactado. La parte de conformidad del producto físico te la oriento en la llamada de entrega — qué documentación falta y quién debe emitirla — para que no compres humo por ese lado.

Auditoría de tu web — precio cerrado antes de empezar

2.200 € si en tu web se compra (el proceso de compra se audita entero, de principio a fin) · **1.200 €** si es web de catálogo y contacto · varios procesos o área privada: presupuesto cerrado en 24 h. Garantía de 60 días sobre el alcance auditado.

Responde a este correo con tu URL y te digo tramo y fecha. Yo audito, yo respondo.